

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק פינדרוס

פ/1954/25

### הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"אירועי איבה מתמשכים" – רצף של פיגועים, ובכלל זה אירועי התפרעות, יידויי אבנים וזריקת בקבוקי תבערה, מצבי חירום בהתאם להגדרת וועדת השרים המתרחשים באזור מסוים ונמשכים תקופה העולה על 14 ימים ;

"מצב חירום כלכלי" – תקנות שקבעה הממשלה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד : הממשלה, שכתוצאה מהן נגרם נזק לעסק קטן ;

"הוועדה" – ועדת שרים שהוקמה לפי סעיף 2 ;

"הממונה" – עובד משרד הכלכלה המכהן כמנהל אגף במשרד, שהשר מינה כממונה לעניין חוק זה ;

"עסק קטן" – עסק שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים לפני מע"מ ;

"השר" – שר הכלכלה.

2. הקמת ועדת שרים לעניין אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי

הממשלה תקים ועדה לעניין אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי שחבריה הם ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר ושר הכלכלה.

- הכרזת מצב אירועי 3. (א) הוועדה רשאית להכריז על מצב אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, אם נתוני רשות המסים מצביעים על כך שחלה ירידה של 30 אחוזים לפחות בהכנסות העסקים הקטנים באזור שבו מתרחש רצף אירועי האיבה או מצב החירום הכלכלי, לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, בהתאם לדוחות עוסקים כמשמעותם בפרק י"א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975<sup>1</sup> (בחוק זה – דוחות מע"מ); הכרזה כאמור תעמוד בתקופה לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים.
- (ב) הוכרז מצב של אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי באזור מסוים כאמור בסעיף קטן (א), יהיו בעלי העסקים הקטנים באותו אזור זכאים לפיצוי מאוצר המדינה לפי חוק זה.
- פיצוי לעסקים 4. (א) עסק קטן כאמור בסעיף 3(ב) זכאי לפיצוי בשל אובדן הכנסות, אם הגיש בקשה לממונה, בטופס שיקבע השר, והציג ירידה של 30 אחוזים לפחות בהכנסותיו לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי דוחות המע"מ שהגיש.
- (ב) סכום הפיצוי שיקבל עסק קטן העומד בתנאים האמורים בסעיף קטן (א), יהיה בסכום השווה ל-50 אחוזים מההכנסה שאיבד בתקופה שאליה מתייחסים דוחות המע"מ שהגיש, בהשוואה להכנסתו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
- (ג) (1) הממונה יחליט בבקשה לפיצוי בתוך 14 ימים מיום הגשתה.
- (2) החליט הממונה לדחות את הבקשה, ימסור למגיש הבקשה הודעה מנומקת בכתב.
- (3) אישר הממונה את הבקשה לפיצוי, יעביר את הפיצוי לעסק הקטן שהגיש את הבקשה בתוך 7 ימים מיום אישור הבקשה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

מדינת ישראל למודת מצבים ביטחוניים רגישים, וידעה לתת פיצוי לעסקים הפועלים בה בעתות מלחמה. עם זאת, בעת האחרונה, עם תחילת אירועי האיבה בחודשים האחרונים, אנו עדים לתופעה שבה מחד גיסה אין מצב מלחמה, ומאידך גיסה, הרחובות והעסקים מתרוקנים מפעילות. בכל אותה תקופה נקלעים בעיקר עסקים קטנים לקשיים עצומים של תזרים ופעילות, מאחר שהתשלומים הקבועים שהם חייבים, הכוללים דמי שכירות, ארנונה, משכורות וכדומה, אינם קטנים, בעוד ההכנסה קטנה באופן דרמטי, ממש כאילו העבירו את העסק למצב כבוי.

מדינת ישראל, שכלכלתה נשענת על העסקים הקטנים, חייבת לאפשר להם לשרוד ולספק להם פתרונות שיאפשרו להם להסתגל למצב החדש. מדובר בתקופה מוגבלת שבה גם הציבור וגם העסקים

<sup>1</sup> ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

זקוקים לזמן המאפשר להם להתאושש ולאושש את הכלכלה.

הצעת חוק זו נועדה לתת את פתרון הביניים שימנע את קריסת העסקים ויאפשר להם לצלוח את תקופת המשבר ולהמשיך לפעול. האינטרס הציבורי בהמשך פעילות העסקים הוא רב, שכן נמנעים פיטורי עובדים, העסקים ממשיכים בפעילות, ובתוך זמן קצר יכולים לשוב ולהרוויח וכן לשלם מיסים, במקום ליפול כנטל על שירותי הרווחה.

באמצעות מנגנון הפיצוי המוצע בהצעת חוק זו, ניתן יהיה לסייע לעסקים הקטנים באופן מידתי ולמנוע את הדרדרות הצמיחה במשק דווקא בתקופות הקשות שלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עודד פורר ואביגדור ליברמן (פ/23/308) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/2351). הצעת החוק זהה לפ/24/2351 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)